

РЕШЕНИЕ № 503

от 25 юли 2025 година

**ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА
ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА
ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
– ДОЛОМИТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „СТУДЕНА – УЧАСТЪК III“,
ОБЩИНА ПЕРНИК, ОБЛАСТ ПЕРНИК**

На основание чл. 6, ал. 3 и чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, Решение № 887 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 104 от 2004 г.), допълнено с Решение № 804 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 106 от 2007 г.), Решение № 427 на Министерския съвет от 2023 г., чл. 33, ал. 1 и чл. 55 от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – доломити, от находище „Студена – участък III“, община Перник, област Перник, сключен на 21 декември 2004 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и „Автомагистрали Хемус“ АД - гр. София, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 6 февруари 2008 г. и Допълнително споразумение № 2 от 27 октомври 2023 г. (концесионния договор), и мотивиран доклад на министъра на енергетиката

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Разрешава на „Витез Проспект“ АД - гр. София, да прехвърли на „Находище Студена“ ЕООД - гр. София, изцяло правата и задълженията по предоставената концесия за добив на подземни богатства - строителни материали – доломити, от находище „Студена – участък III“, община Перник, област Перник, без да се изменят условията на предоставената концесия.

2. В допълнителното споразумение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставената концесия да бъдат включени задължения за „Находище Студена“ ЕООД - гр. София, за:

2.1. предоставяне на безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен данък върху добавената стойност за 2025 г. в срок до 10 дни от датата на подписване на допълнителното споразумение;

2.2. сключване на договор за доверителна банкова сметка със специално предназначение за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, в срок до 30 дни от датата на подписване на допълнителното споразумение.

3. В срок до 10 дни от датата на сключване на договора по т. 2.2 „Витез Проспект“ АД - гр. София, да внесе в сметката по т. 2.2 сумите от откритата от концесионера доверителна банкова сметка със специално предназначение и натрупани до датата на подписване на допълнителното споразумение.

4. При неизпълнение на задължението по т. 3 в определения срок „Находище Студена“ ЕООД - гр. София, се задължава да внесе по сметката по т. 2.2 сума, съответстваща на

сумата от стойността на вноските за всяка от годините, изтекли от датата на влизане в сила на концесионния договор до датата на подписване на допълнителното споразумение, в срок до 30 дни от датата на изтичане на срока по т. 3.

5. В допълнителното споразумение по т. 2 да се предвиди, че размерът на концесионното плащане и минималният размер на концесионно плащане се променят с акт на министъра на енергетиката считано от влизането в сила на изменения в нормативната уредба, уреждаща реда за тяхното определяне, и да се определят условия за връщане на предоставената от „Витез Проспект“ АД - гр. София, банкова гаранция по чл. 16, ал. 3, т. 2 във връзка с ал. 1 от концесионния договор.

6. Оправомощава министъра на енергетиката да уведоми лицата по т. 1 за решението и да сключи допълнителното споразумение по т. 2 в едномесечен срок от уведомяването. Допълнителното споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Росен Желязков

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Габриела Козарева**